

Title: Bà Hồng Loan được hưởng 85% tài sản của cố nghệ sĩ Vũ

Ngày 7/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (61 tuổi, em ruột của cố NSUT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái cố NSUT Vũ Linh). Tranh cãi về quyền nhận thừa kế Tại tòa, phía nguyên đơn trình bày tóm tắt yêu cầu khởi kiện. Cụ thể, nguyên đơn yêu cầu tòa tuyên hủy giấy nhận nuôi con nuôi giữa ông Võ Văn Ngoan (tức cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bà Võ Thị Hồng Loan; xác định ông Ngoan không có hàng thừa kế thứ nhất; yêu cầu bị đơn ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận), bàn giao giấy tờ nhà, ô tô cho nguyên đơn. Bà Hồng Loan bật khóc tại tòa (Ảnh: Xuân Duy). Luật sư bảo vệ cho bị đơn cho rằng, bà Võ Thị Hồng Loan có lời khai, tài liệu chứng minh bà Loan là con duy nhất của ông Võ Văn Ngoan nên bị đơn yêu cầu đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Hồng Nhung vì bà Nhung không có tư cách khởi kiện; yêu cầu bà Nhung, bà Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm mà cả hai đang được cho ở nhờ. Trong phần hỏi, luật sư của nguyên đơn đặt nhiều câu hỏi để xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của ông Võ Văn Ngoan. Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Loan cho rằng trong giấy khai sinh của bà chỉ xác định bà là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan. Quá trình sinh sống, ông Ngoan chưa từng nói bà là con nuôi của ông. Khi bà Loan còn nhỏ, ông Ngoan là người chăm sóc bà. Giữa bà và ông Ngoan không có mâu thuẫn gì. Năm 17 tuổi, bà lấy chồng nhưng vẫn qua lại nhà ông Ngoan. Tiếp đó, luật sư hỏi bà Võ Thị Hồng Nhung. Bà Nhung cho rằng năm 1987, bà Loan được đem về cho gia đình bà nuôi. Sau khi mẹ bà mất, gia đình bà nuôi bà Loan. "Theo giấy khai nhận con nuôi và tờ khai sinh, anh tôi đã nhận Hồng Loan là con. Tôi khẳng định anh tôi chưa bao giờ làm giấy tờ gì cho cô Hồng Loan hết. Lý do là anh tôi ở thời điểm đó rất nổi tiếng và đi hát rất nhiều nên không làm giấy tờ gì hết. Trụ sở UBND chỉ cách 15m, nếu anh tôi chủ động nhận cô này làm con nuôi thì phải chủ động

đi làm giấy tờ. Thời điểm làm giấy tờ là thứ bảy, chủ nhật, anh tôi rất bận", bà Nhung trình bày. Nguyên đơn trình bày tại tòa (Ảnh: Xuân Duy). Bà Nhung nói ông Ngoan buồn về bà Hồng Loan và quyết định đuổi bà Loan ra khỏi nhà. Bà luôn là người bảo vệ Hồng Loan. Về lý do vì sao bà khởi kiện, bà Nhung nói vì tất cả giấy tờ là không hợp pháp. Ông Ngoan không có hàng thừa kế thứ nhất nên bà và người anh là ông Võ Văn Nhiều là hàng thừa kế thứ hai. "Tôi và gia đình tôi đã cư mang bà Hồng Loan bao nhiêu năm nhưng bà Hồng Loan cư xử rất tàn nhẫn, đuổi tôi ra khỏi nhà nên tôi phải nhờ pháp luật bảo vệ", bà Nhung khóc, nói. Chủ tọa nhắc nhở trong quá trình hỏi các bên không được dùng từ ngữ xúc phạm nhau. Tiếp đó, luật sư hỏi bà Lê Thị Hồng Phượng. Bà Phượng cho rằng sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh nói cho bà căn nhà. Năm 2017, khi ông Ngoan bị bệnh, ông đã rất nhiều lần nói điều này với nhiều người và yêu cầu bà quay clip để lưu giữ. Năm 2021, sau dịch Covid-19, cố nghệ sĩ yêu cầu bà Phượng và mẹ bà về ở căn nhà này. Sau khi ông Ngoan mất, bà Loan nói đã chuyển căn nhà sang tên bà Loan và đuổi hai mẹ con bà Phượng ra khỏi nhà. Bà Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế duy nhất. Bước vào phần tranh luận, đại diện nguyên đơn cho rằng việc khai nhận con nuôi, khai sinh cho bà Hồng Loan là sai quy định pháp luật. Từ đó, nguyên đơn đề nghị HĐXX xác định cố nghệ sĩ Vũ Linh không có hàng thừa kế thứ nhất, do đó bà Nhung cùng một người em khác sẽ thừa hưởng toàn bộ di sản. Ngược lại, phía bị đơn khẳng định bà Loan là con hợp pháp và là hàng thừa kế thứ nhất duy nhất. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận phản tố của bà Hồng Loan. Đại diện VKS phát biểu quan điểm (Ảnh: Xuân Duy). Đại diện VKS cho rằng, việc nhận nuôi con nuôi, khai sinh cho bà Hồng Loan được thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, hộ khẩu thể hiện bị đơn là con của ông Vũ Linh. Ngoài ra, hồ sơ vụ án thể hiện cố nghệ sĩ Vũ Linh chưa kết hôn, sống một mình, không còn bố mẹ nên bà Hồng Loan là người thuộc hàng thừa kế duy nhất. Vì vậy, đề nghị HĐXX bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà Nhung. Về yêu cầu phản tố, đại diện VKS cho rằng có căn cứ chấp thuận, buộc nguyên đơn phải đưa đồ dùng ra khỏi căn nhà số 5, Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận. Sau khi

ngộ án, HĐXX xác định tại thời điểm mở thừa kế, nghệ sĩ Vũ Linh không còn cha mẹ, không có vợ con. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tòa xác định bà Hồng Loan là con nuôi nên bị đơn và là người thứ kế duy nhất của hàng thừa kế thứ nhất. Theo HĐXX, hàng thừa kế thứ hai được hưởng di sản nếu hàng thừa kế thứ nhất không còn ai hoặc bị tước quyền hưởng di sản. Tuy nhiên, trong vụ án này, bà Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất, không bị tước quyền nên việc nguyên đơn yêu cầu là không có căn cứ. Vì vậy, bị đơn là người được hưởng toàn bộ khối di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Do hoàn cảnh của bà Nhung cũng như xét sự đóng góp, HĐXX quyết định cho nguyên đơn 15% tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Loan có nghĩa vụ hoàn trả cho nguyên đơn 15% tài sản.